

1501255-67.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO
Comarca: Campo Limpo Paulista
Foro: Foro de Campo Limpo Paulista
Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

WESLEY RIBEIRO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

WESLEY RIBEIRO foi processado como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/06 porque no dia 10/5/2022, por volta das 23h30, trazia consigo, para fins de consumo de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

1ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista - SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501255-67.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501255-67.2022.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

WESLEY RIBEIRO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

WESLEY RIBEIRO foi processado como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/06 porque no dia 10/5/2022, por volta das 23h30, trazia consigo, para fins de consumo de terceiros, 31 (trinta e uma) porções de maconha, com peso líquido de 57,73 (cinquenta e sete vírgula setenta e três) gramas, 6 (seis) porções de cocaína petrificada, com peso líquido de 0,9 (zero vírgula nove) grama, e 14 porções de cocaína, com peso líquido de 3,97 (três vírgula noventa e sete) gramas, sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado, apresentou resposta às fls. 88/96, sustentando ausência de justa causa bem como sua inocência.

A denúncia foi recebida por decisão proferida em 11/7/2022, às fls. 107/109.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e, ao final, realizado o interrogatório do acusado. Em debates, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa pugnou pela absolvição, pois não há provas de que tenha concorrido para a infração penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteia a fixação da pena no mínimo legal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O processo transcorreu regularmente, sem preliminares ou nulidades pendentes de análise. Passa-se ao julgamento do mérito.

O crime de tráfico de drogas está tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Cuida-se de crime próprio na modalidade prescrever e comum nas demais condutas; formal; doloso; comissivo; de perigo abstrato; instantâneo nas condutas importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, oferecer, prescrever, ministrar, entregar a consumo e fornecer e permanente nas condutas expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar (Gabriel Habib, Leis Penais Especiais, 10ª ed., p. 673).

O condutor e primeira testemunha, Alexandre José da Silva, narrou em sede policial que "estavam em patrulhamento pelo local dos fatos onde é conhecido como local da pratica de trafico de drogas, que avistaram 01 individuo saindo de um "trio", então deram voz de parada ao individuo. Nesse momento, ao olharem novamente no "trio" viram quando um outro individuo trajando roupa branca de moletom dispensou uma sacola plastica e saiu correndo, então saíram correndo atras do individuo onde conseguiram deter o mesmo, após retornaram no local onde o individuo havia dispensado a sacola, e ao olharem no interior encontram substancias entorpecentes. sendo que no interior da sacola havia 31 trouxinhas de uma substancia esverdeada aparentando ser maconha, 14 tubetes de um pó branco aparentando ser cocaína e 06 tubetes de uma substancia em pedra aparentando ser crack e a quantia de R\$ 20,00 reais em espécie, diante dos fatos deram voz de prisão ao individuo que se identificou como sendo WESLEY RIBEIRO e o conduziram juntamente com os entorpecentes. Com relação ao primeiro indivíduo detido, ele foi identificado como PATRÍCIO JOSÉ DO NASCIMENTO, sendo que afirmou que somente estava comprando drogas no local dos fatos, porém nessa Delegacia de Polícia foi constatado que ele está procurado pela justiça, sendo que foi realizado Boletim de Ocorrência próprio de captura de procurado" (fls. 7/8).

Em juízo disse que estavam em patrulhamento; indivíduo saindo de "trio" próximo ao local; percebeu a viatura, parou, abordaram; nesse momento depoente percebeu outra pessoa abaixo, que dispensou sacola e correu; conseguiu alcançá-lo, retornou, recolheu sacola, que continha drogas; o primeiro abordado constava como procurado pela justiça e informou ter comprado drogas do segundo (Wesley); visibilidade era boa; não havia outras pessoas no "trio", apenas em comércio próximo (tabacaria); Wesley foi abordado saindo do "trio"; havia iluminação no local, pública, além de casas ao fundo com lâmpadas acesas; não presenciaram transação em si.

No mesmo sentido o depoimento de Douglas de Souza Melo (fl. 9), que na presente audiência relatou estar em patrulhamento pelo local, conhecido como ponto de tráfico de drogas; visualizaram rapaz saindo do local, abordaram; posteriormente viram Wesley dispensar sacola no mato e empreender fuga; foi abordado; localizaram sacola deixada, que continha drogas e dinheiro; não o conhecia; estavam próximos a ponto de luz, visibilidade estava boa; cabo José Silva que localizou a sacola; não havia outras pessoas, apenas Wesley e terceiro que estava comprando drogas, o qual disse que as adquiriu de Wesley; há uma tabacaria próxima do local; Wesley estava "na metade do trio", que tem cerca de 15 (quinze) metros; visualizaram entrega de drogas.

Patrício José do Nascimento, também detido na ocorrência, expôs que "é usuario de entorpecentes e que havia ido comprar droga "crack", momento que foi abordado pelos policiais militares, que não conhece a pessoa de Wesley e tão pouco havia comprado

drogas dele" (fl. 10).

Com efeito, a materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 1/2); boletim de ocorrência (fls. 3/6); auto de exibição e apreensão (fls. 15/16); laudo de constatação preliminar (fls. 17/19); laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 141/146), que atestaram a presença das substâncias cocaína e tetraidrocanabinol, bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial e prova oral produzida em juízo.

A autoria é indubitosa e recai sobre o acusado.

Em seu interrogatório negou a acusação; disse que mora em Cajamar, foi até o local para ficar na casa da mãe; mãe pediu para comprar coisas na tabacaria, quando policiais chegaram e abordaram; policiais questionaram sobre antecedentes, disse que tinha passagem por tráfico e foi acusado injustamente; nesse momento foram até o "trio" e apareceram com Patrício, além da sacola com as drogas; tinha cerca de 13/14 pessoas no local; não conhece policiais de outras ocorrências; entende que foi falsamente acusado pela vestimenta e passagem anterior; estava há 5 (cinco) meses de livramento condicional.

Todavia, além de preso em flagrante com as porções, individualizadas, não há qualquer indício que desabone o testemunho dos agentes públicos, os quais são consentâneos às declarações prestadas na fase prévia.

Em reforço, o STJ (AgRg no AREsp 1824447/DF): "A condenação do recorrente por tráfico de drogas e posse irregular de acessório de arma de fogo decorreu de elementos fáticos e probatórios - consistentes no depoimento dos policiais, colhidos em juízo, que, após o recebimento de denúncia anônima relativa a outro delito - homicídio, encontraram os réus, assim como as drogas, os carregadores de arma de fogo, além de balança de precisão e outros petrechos utilizados para fracionamento dos entorpecentes. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, tal como se deu na hipótese. 4. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021)" - grifou-se.

No mesmo sentido a jurisprudência do TJ/SP: "Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria escoreta. Regime inicial fechado mantido. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0000426-17.2017.8.26.0616; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/08/2022; Data de Registro: 26/08/2022)".

Sobre o depoimento de Patrício José do Nascimento em fase policial, dada a dinâmica da abordagem, em que ambos - Patrício e Wesley - estavam em local destinado à venda de drogas, padece de credibilidade, especialmente se cotejado com o relato dos agentes, que afiançaram a fuga de Wesley logo após se desfazer de sacola contendo as porções posteriormente apreendidas conforme fls. 15/16.

Desta forma, por todos os fundamentos expostos, a condenação é mandatória. O auto de exibição e apreensão (fls. 15/16); laudo de constatação preliminar (fls. 17/19); laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 141/146), que atestaram a presença das substâncias cocaína e tetraidrocanabinol, encontradas em posse do acusado, aliados às ponderações acima, são suficientes à prolação do decreto condenatório.

Passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase de fixação, em atenção aos arts. 59 do CP, 42 e 43 da Lei n. 11.343/2006, o acusado foi preso com cerca de 60 (sessenta) gramas de drogas, em sua maioria maconha, quantidade módica e incompatível com o acréscimo da reprimenda. Em reforço: "Consoante o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006,

na fixação da pena do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. Embora a nocividade da droga seja critério idôneo para justificar o afastamento da pena-base do mínimo legal, o caso envolveu a apreensão de pequena quantidade de entorpecente, o que, por questão de proporcionalidade, enseja a redução da pena-base para o piso legal" (STJ, HC n. 398.722/SC) – grifou-se. O acusado possui mau antecedente específico oriundo do processo n. 0000773-88.2015.8.26.0529 (fls. 137/139), a justificar o acréscimo de 1/5 à reprimenda, fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, uma vez que as demais circunstâncias não excedem a gravidade inerente ao tipo, fixando-se a reprimenda no mínimo legal.

Sobre a personalidade e conduta social: "a valoração negativa da personalidade com fundamento nas condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedente criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente" (EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019). Na segunda fase, o acusado é reincidente específico (processo n. 0002288-85.2016.8.26.0542 – fls. 137/139), a justificar o acréscimo de 1/5 nos termos do art. 61, I, do CP, ajustada a reprimenda para 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e 720 (setecentos e vinte) dias-multa. Na terceira fase, descabida a concessão da benesse do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto o acusado é multireincidente específico, não preenchendo os requisitos legais.

Desta forma, a pena é definitivamente fixada em 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, com regime inicial de cumprimento fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP) e valor unitário do dia-multa no mínimo legal (art. 49, § 1º, do CP).

A reincidência impede a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, assim como a suspensão condicional.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar WESLEY RIBEIRO pela prática da conduta descrita no art. 33, da Lei n. 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, além de 720 (setecentos e vinte) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

Mantidos integralmente os fundamentos exarados às fls. 46/47, aos quais se acresce a constatação de que é multireincidente específico, deve ser mantida a prisão preventiva, ante o inequívoco e concreto risco de reiteração delitiva, consignando que o presente delito foi praticado enquanto gozava de livramento condicional.

Oficie-se ao juízo responsável pelo PEC n. 0005373-93.2017.8.26.0041 informando a presente condenação.

Após o trânsito em julgado: a) destruam-se as drogas apreendidas, inclusive as guardadas para contraprova (art. 72 da Lei n. 11.343/2006); b) expeça-se guia de execução definitiva; c) oficie-se ao TRE para os fins do art. 15, III, da CF/1988, na forma do art. 71, § 2º, do Código Eleitoral; d) oficie-se ao IIRGD e ao SENAD (art. 63, § 4º, da Lei n. 11.343/2006); e) expeça-se certidão de honorários na proporção máxima, se o caso.

Decreta-se o perdimento do valor e bens apreendidos (fls. 15/16) (art. 63, I, da Lei n. 11.343/2006), os quais devem ser revertidos ao FUNAD (§ 1º). Oficie-se e providencie-se o necessário.

Custas pelo acusado nos termos dos arts. 804 do CPP e 4º, § 9º, "b", da Lei Estadual n. 11.608/2003, suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural, também constatada pela instrução processual (art. 98, § 3º, do CPC, c/c art. 3º do CPP).

Com relação à multa, após o trânsito em julgado, intime-o para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (art. 686 do CPP). Recolhida, comunique-se ao juízo da execução

penal competente (art. 480, § 2º). Em caso de inadimplência, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ.

A presente sentença é publicada em audiência, saindo os presentes intimados. O Ministério Público renunciou o direito de recorrer. A defesa informou o desejo de recorrer, ficando intimada do prazo legal para apresentação das razões.

Campo Limpo Paulista, 27 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA